

COURS DE DROIT PUBLIC APPROFONDI : LA HAUTE COUR DE JUSTICE

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Définition du thème

En droit constitutionnel, en droit pénal public et en théorie des institutions, la Haute Cour de Justice — souvent rebaptisée simplement « Haute Cour » dans les révisions constitutionnelles récentes — désigne la juridiction politique et pénale d'exception investie de la compétence exclusive de juger les plus hautes autorités de l'État pour des infractions ou des manquements graves commis dans l'exercice de leurs fonctions. Organe de nature hybride, elle se définit par une composition majoritairement ou exclusivement parlementaire et par une procédure dérogatoire au droit pénal commun. Sa finalité historique et juridique n'est pas seulement répressive : elle vise à concilier le principe démocratique de la responsabilité des gouvernants avec l'exigence de protection de la fonction exécutive contre les manœuvres de déstabilisation judiciaire. [\[1, 2, 3\]](#)

Contexte historique

L'institution de la Haute Cour plonge ses racines juridiques dans la procédure médiévale et moderne britannique de l'*impeachment*. Ce mécanisme permettait à la Chambre des Communes d'accuser un ministre ou un grand officier de la Couronne, et à la Chambre des Lords de le juger. Ce modèle a fortement inspiré les constituants américains de 1787, qui ont inscrit la destitution du Président dans la Constitution des États-Unis. En France, dès la Révolution de 1789 et tout au long du XIXe siècle, les différentes constitutions ont institué des structures similaires pour juger les ministres et le chef de l'État en cas de trahison (à l'instar de la Chambre des pairs sous la Restauration ou du Sénat constitué en Haute Cour sous la Troisième République). [\[1\]](#)

Sous la Cinquième République de 1958, la Haute Cour de Justice a initialement été conçue pour juger le Président de la République en cas de « haute trahison » et les ministres pour les crimes et délits qualifiés d'actes de gouvernement. Cependant, l'inadaptation de sa procédure — lourde, politisée et paralysante — a conduit à des réformes constitutionnelles majeures sous la pression de l'opinion publique et de la doctrine. [\[1, 2\]](#)

La révision constitutionnelle du 27 juillet 1993 a ainsi retiré le jugement des ministres à la Haute Cour pour le confier à une structure dédiée, la Cour de justice de la République (CJR). Plus tard, la révision constitutionnelle du 23 février 2007 a radicalement transformé le régime de responsabilité du chef de l'État : le concept obsolète de « haute trahison » a été supprimé au profit d'une procédure de destitution politique confiée à la « Haute Cour » (formée par la réunion du Parlement). Ce modèle de justice politique d'exception a largement été transposé dans les constitutions d'Afrique francophone (comme au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou au Mali), où les Hautes Cours de Justice subsistent souvent sous une forme combinée, restant compétentes à la fois pour la destitution du Président et le jugement pénal des ministres. [\[1, 2, 3, 4\]](#)

Importance juridique et institutionnelle

Pour les étudiants de Licence 3 et les candidats aux concours administratifs de haut niveau (Magistrature, INSP, Greffe, Administration générale), la maîtrise du régime juridique de la Haute

Cour est indispensable pour comprendre la mise en œuvre de la responsabilité des gouvernants. Cette institution matérialise la frontière subtile entre la responsabilité politique (sanctionnée par le Parlement ou les électeurs) et la responsabilité pénale (sanctionnée par les tribunaux). L'existence de la Haute Cour impacte directement l'équilibre des pouvoirs, car elle rappelle que les autorités suprêmes qui dirigent l'administration publique et l'État ne bénéficient pas d'une impunité absolue, mais d'un privilège de juridiction destiné à sanctuariser la continuité étatique. [\[1\]](#), [\[2\]](#), [\[3\]](#), [\[4\]](#)

Problématique

Comment le droit public contemporain parvient-il à organiser la Haute Cour de Justice de manière à garantir une reddition des comptes effective des plus hautes autorités de l'État, tout en évitant le double écueil de l'impunité corporatiste et de la politisation arbitraire de la justice répressive ?

Annonce du plan

Pour répondre à cette problématique fondamentale, nous analyserons dans une première partie la mutation organique et fonctionnelle de la Haute Cour à l'égard du Président de la République, désormais centrée sur une logique de destitution. Puis, dans une deuxième partie, nous étudierons le maintien et les limites du privilège de juridiction de la Haute Cour pour les membres du Gouvernement et le débat doctrinal entourant sa pérennité.

PREMIÈRE PARTIE : LA HAUTE COUR ET LA RESPONSABILITÉ DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE : DE LA SANCTION PÉNALE À LA DESTITUTION POLITIQUE

Le statut juridictionnel du chef de l'État a opéré une transition conceptuelle majeure, abandonnant les notions pénales imprécises pour s'ancrer dans une procédure de destitution de nature essentiellement constitutionnelle et politique.

A. L'abandon de la notion de "haute trahison" au profit du manquement constitutionnel [\[1\]](#)

L'évolution du droit public moderne a mis en lumière l'inadaptation des concepts juridiques classiques pour appréhender les dérives de la magistrature suprême.

Dans le texte originel de la Constitution de 1958, l'article 68 disposait que le Président de la République n'était responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de « haute trahison ». Cette notion, héritée du droit monarchique et révolutionnaire, ne faisait l'objet d'aucune définition textuelle ou légale, violant le principe fondamental de la légalité des délits et des peines. La doctrine s'interrogeait : la haute trahison désignait-elle uniquement l'intelligence avec une puissance ennemie ou englobait-elle la violation délibérée de la Constitution ? Face à ce flou artistique et juridique, la Haute Cour de Justice n'a jamais pu être valablement activée pour ce motif sous la Cinquième République. [\[1\]](#), [\[2\]](#), [\[3\]](#)

La réforme constitutionnelle de 2007 (issue des travaux de la commission de réflexion présidée par le professeur Pierre Avril) a clarifié la situation en réécrivant l'article 68. La « haute trahison » a été balayée au profit d'un critère plus précis mais de nature non pénale : le « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat ». Ce manquement peut revêtir une dimension politique ou comportementale grave (blocage délibéré des institutions, comportement indigne de la fonction publique suprême, refus de signer les lois, violation caractérisée des libertés publiques). Le but de l'institution n'est plus d'infliger une peine de prison, mais de prononcer la déchéance politique de l'autorité exécutive. [\[1\]](#), [\[2\]](#)

B. L'architecture de la procédure de destitution par le Parlement constitué en Haute Cour [\[1\]](#)

La mise en œuvre de la destitution présidentielle obéit à un formalisme rigoureux destiné à empêcher que la procédure ne devienne une arme d'opportunité politique aux mains de l'opposition.

L'organe de jugement n'est plus une commission restreinte de juristes, mais la « Haute Cour », laquelle est constituée par la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat. La procédure est déclenchée par l'une des deux chambres parlementaires, par le vote d'une proposition de réunion de la Haute Cour. Pour éviter les saisines intempestives, cette proposition doit réunir une majorité qualifiée des deux tiers des membres composant la chambre. Si la seconde chambre adopte le texte dans les mêmes termes et à la même majorité, le Parlement se transforme officiellement en Haute Cour. [\[1, 2\]](#)

Le Bureau de la Haute Cour assure l'instruction de l'affaire. Durant cette phase, le Président de la République continue d'exercer ses fonctions, l'inviolabilité présidentielle persistant pour éviter toute paralysie de l'appareil d'État. La décision finale de destitution doit intervenir dans un délai d'un mois maximum après la réunion de la Cour, au scrutin secret, et à la majorité des deux tiers des membres de la Haute Cour. Si la destitution est votée, elle produit un effet juridique immédiat et exécutoire : le Président est déchu de son mandat, la vacance de la Présidence est ouverte, et le Président du Sénat assure l'intérim de l'exécutif, illustrant la violence institutionnelle de ce mécanisme de régulation ultime. [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

DEUXIÈME PARTIE : LA COMPÉTENCE SPÉCIALE DE LA HAUTE COUR À L'ÉGARD DES MINISTRES ET LA DIALECTIQUE DU PRIVILÈGE DE JURIDICTION

Si la responsabilité du chef de l'État a été politisée à travers la destitution, le jugement pénal des membres du Gouvernement pour les infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions balance, selon les États, entre des Hautes Cours parlementaires et des juridictions spécialisées.

A. Le modèle traditionnel de la Haute Cour de Justice pour le jugement des ministres

Dans de nombreuses traditions constitutionnelles, notamment au sein des démocraties d'Afrique francophone, la Haute Cour de Justice conserve une compétence pénale exclusive pour juger les ministres.

Le fonctionnement de ces Hautes Cours (comme au Sénégal en vertu du titre VIII de la Constitution) repose sur une composition paritaire ou majoritairement parlementaire. Les députés élisent en leur sein les membres de la Cour, souvent présidée par un magistrat professionnel de la Cour suprême pour garantir le respect de la technique juridique. La Haute Cour est compétente pour juger les membres du Gouvernement en cas de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions (détournement de deniers publics, concussion, abus d'autorité, corruption). [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

La procédure de saisine de ces Hautes Cours est politiquement lourde. L'acte d'accusation doit être voté par l'Assemblée nationale à la majorité qualifiée (généralement à la majorité absolue ou des deux tiers des députés). Ce filtrage parlementaire constitue un « privilège de juridiction » protecteur pour les ministres, qui échappent ainsi aux procureurs ordinaires et aux juges d'instruction de droit commun. La doctrine critique fréquemment ce modèle traditionnel, soulignant qu'il conduit souvent à une impunité de fait : lorsque le Gouvernement dispose d'une majorité godillot à l'Assemblée, aucune mise en accusation de ministre n'est votée, ce qui paralyse l'action de la justice répressive et mine la confiance des administrés dans la probité publique. [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

B. Le modèle de spécialisation juridictionnelle et le débat sur l'extinction des cours d'exception

Face aux défaillances du modèle parlementaire, certains États ont choisi d'extraire le jugement des ministres de la Haute Cour pour créer des organes hybrides, sans pour autant les ramener au droit commun.

La France a illustré cette transition en 1993 en créant la Cour de justice de la République (CJR) pour remplacer la Haute Cour de Justice dans son rôle de censeur des ministres. La CJR est composée de quinze juges : douze parlementaires élus par leurs pairs et trois magistrats professionnels de la Cour de cassation, l'un d'eux présidant la structure. Contrairement à l'ancienne Haute Cour, la saisine est ouverte aux citoyens ordinaires, qui peuvent porter plainte devant une commission des requêtes (composée de magistrats) chargée de filtrer les demandes abusives avant de transmettre l'affaire à la commission d'instruction. [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

Le débat doctrinal contemporain s'est intensifié autour de la pertinence de maintenir ces structures d'exception, qu'il s'agisse de la Haute Cour ou de la CJR. Les critiques se focalisent sur la lenteur des procédures, la mansuétude supposée des juges parlementaires à l'égard de leurs pairs politiques, et l'incompréhension des citoyens face à un système de justice à deux vitesses. Les projets de révisions constitutionnelles récurrents proposent de supprimer purement et simplement ces juridictions d'exception pour confier le jugement des ministres à la formation ordinaire de la Cour d'appel de Paris ou des cours suprêmes nationales. Les partisans du maintien du privilège de juridiction rétorquent que le droit commun exposerait les ministres à un harcèlement judiciaire permanent mené par des opposants politiques ou des associations militantes, ce qui paralyserait l'édiction des décrets et la conduite de l'action administrative de l'État. [\[1, 2\]](#)

CONCLUSION GÉNÉRALE

Bilan des principales idées

L'analyse de la Haute Cour de Justice révèle les difficultés constantes du droit public à organiser une responsabilité sereine et efficace des gouvernants au sommet de l'État. L'évolution textuelle a permis de clarifier l'office de la Haute Cour en dissociant radicalement la responsabilité du Président de celle des ministres. Pour le chef de l'État, la Haute Cour s'est muée en un organe de destitution politique pour manquement constitutionnel grave, abandonnant les oripeaux pénaux de la haute trahison. Pour les ministres, le privilège de juridiction — qu'il s'exerce devant l'ancienne Haute Cour ou devant des cours spécialisées comme la CJR — demeure un sujet de tension majeure entre l'impératif de protection de l'exécutif et l'exigence citoyenne d'égalité devant la loi répressive. [\[1\]](#)

Enjeux contemporains

L'enjeu actuel majeur réside dans la judiciarisation et la pénalisation croissantes de l'action administrative et politique. Face aux crises majeures (pandémies, catastrophes industrielles, scandales financiers), les citoyens et les associations se tournent de plus en plus vers le juge pénal pour contester les choix politiques des ministres, transformant les arènes judiciaires en tribunes politiques. Les Hautes Cours et les juridictions spécialisées se retrouvent au cœur d'une tempête médiatique et démocratique, devant arbitrer entre la faute pénale réelle (le délit intentionnel) et la simple erreur d'appréciation politique commise dans la gestion de l'incertitude publique.

Perspectives d'évolution

L'évolution future de la justice politique d'exception s'oriente inéluctablement vers un alignement progressif sur les standards du droit commun. La tendance mondiale est à la réduction du rôle des parlementaires dans les fonctions de jugement au profit des magistrats professionnels de carrière, afin de renforcer l'impartialité et la technicité des procès. Le grand défi du droit constitutionnel de

demain sera de supprimer les privilèges de juridiction archaïques pour rétablir la confiance démocratique, tout en érigeant des filtres procéduraux robustes devant les cours ordinaires pour protéger les décideurs publics contre les recours abusifs, garantissant ainsi que l'État de droit demeure un espace d'équilibre entre la responsabilité des élites et l'efficacité de l'administration publique.